

증권사 최선집행의무 가이드라인

제정 2024. 6.20.

I. 취 지

이 가이드라인은 투자매매업 또는 투자중개업을 영위하는 금융투자회사(이하 “회사”)가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”) 제68조, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “령”) 제66조의2, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”) 제7조의3 및 「금융투자업규정」(이하 “규정”) 제4-17조의3의 규정에 따라 금융투자상품(이하 “상품”)의 매매(영 제66조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 매매는 제외)에 관한 투자자의 청약 또는 주문(이하 “주문”)을 처리하는 경우 최선의 거래조건으로 집행하기 위하여 필요한 사항을 정하여 시장참여자들의 예측가능성을 제고하고, 투자자를 보호하기 위하여 마련되었음

II. 최선집행의무(최선의 거래조건으로 집행하기 위한 의무) 관련 주요 용어

1. 통합호가와 주문 유형

가. 통합호가란 고려대상시장에 한하여 실시간으로 통합한 호가임

※ 고려대상시장이란 회사가 주문을 배분하기로 한 1개 이상의 거래 집행시장으로 거래소, ATS(대체거래소, 즉 법상 다자간매매체결회사)를 의미함

나. 주문 유형

- 1) “기존 물량 체결 주문*(Taker Order)”이란, 대상 상품에 대하여 통합호가창(Order Book)내 기존 물량(호가 잔량)을 이용하여 즉시 체결되는 주문

* (예시) 시장가 주문(Market Order)는 기존 물량 체결 주문에 해당 등

- 2) “신규 물량 조성 주문*(Maker Order)”이란, 대상 상품에 대하여 통합호가창내 신규 대기 물량을 조성하는 주문

* (예시) 지정가주문(Limit Order, 투자자가 대상 증권의 가격과 수량 등을 지정하게 되는 주문) 중 즉시 체결되지 않는 주문은 신규물량조성주문으로 남게 됨

2. 최선의 거래조건 관련 용어 (영 §66의2② 관련)

가. 상품의 가격

- 1) 최선의 거래조건 집행을 위한 “상품의 가격”이란, 투자자의 상품 매매를 위한 통합호가창에서의 주당 가격을 의미
- 2) 회사는 공개호가의 가격을 기준으로 판단하고, 비공개호가 등은 고려하지 않음

나. 수수료 및 그 밖의 비용

- 1) 투자자가 매매체결 관련 부담하는 “수수료 및 그 밖의 비용”이란, 주문집행에 수반되는 거래비용 중 주문별로 달리 부과될 수 있는 명시적 비용을 의미하며 이하 “거래비용”이라 함
- 2) 암묵적 비용이란 사전적으로 요율이 확정된 명시적 거래비용 외의 비용(시장충격비용 등)을 의미

다. “규모”란 개별 주문의 규모이며, 매수주문 수량 또는 매도주문 수량을 의미

라. “총금액”이란 가격, 수수료 및 그 밖의 비용(이하 ‘거래비용’), 규모를 감안하여 금융투자상품매매의 반대급부로 투자자가 지불(수취)하게 되는 “총비용(총대가)”임

- 1) “총비용”이란, 매수주문 시 투자자가 지불하는 금액과 비용을 고려한 총매수금액으로 “매수금액과 거래비용의 합^{*}”으로 함

$$* \text{매수시 총비용} = [(\text{주당 가격} \times \text{매수수량}) + \text{거래비용}]$$

- 2) “총대가”란 매도주문 시 투자자가 수취하는 가격과 비용을 고려한 총매도금액으로 “매도금액과 거래비용의 차^{*}”로 함

$$* \text{매도시 총대가} = [(\text{주당 가격} \times \text{매도수량}) - \text{거래비용}]$$

※ 총금액의 2가지 종류인 총비용(총대가)는 매수총비용(매도총대가)과 같이 동일 의미의 단어를 사용하여도 무방함

마. “매매체결 가능성”이란 주문이 집행되어 실제로 매매체결될 가능성을 의미하며, 회사별로 다양한 지표를 활용하여 합리적인 기준에서 다르게 정할 수 있음

III. 회사의 최선집행기준에 관한 의무

1. 최선주문집행 (법 §68①,② 영 §66의2②)

회사는 가격, 거래비용, 규모, 매매체결 가능성 등을 고려하여 투자자의 주문을 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준을 마련하고 그 최선집행기준에 따라 투자자의 주문을 집행해야 함

※ 회사는 최선집행 세부 기준* 마련 및 집행 의무가 있음

* 가격, 거래비용, 규모, 매매체결 가능성 등을 고려하여 투자자의 주문을 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준

2. 투자자 지시 우선 원칙 (영 §66의2② 단서)

1.에도 불구하고 회사는 금융투자상품 매매의 집행에 관한 투자자의 별도 지시가 있는 경우(Opt-Out)에는 투자자의 지시를 충족하는 방식으로 주문을 처리·집행하기 위하여 합리적인 조치를 취하여야 함. 다만, 투자자의 별도지시에 따를 경우 최선의 결과를 얻지 못할 수 있으며 회사의 최선집행기준에 따른 결과에 미치지 못하는 결과가 도출될 수 있음

※ (투자자 지시 우선 원칙) 투자자 주문처리 지시 내용이 증권사의 최선집행 세부 기준과 상이하더라도 투자자의 지시 내용에 따라 주문 처리

3. 주문집행체계의 구축

가. 통합호가 기준 주문 집행체계

회사는 통합호가를 기준으로 최선집행기준에 따라 투자자의 주문을 집행하는 체계를 구축하여야 함. 회사는 투자자의 주문이 특정시장에 집중되도록 투자자 주문 지시를 유도하여서는 아니 됨. 투자자에게 통합호가를 표시하는 방식은 자율적으로 설계할 수 있음

나. 투자자 지시 유효기간

투자자의 선택에 따라, 투자자의 별도 지시와 관련한 세부사항이 최대 3개월간 유효하도록 설정할 수 있음. 또한, 투자자 지시내용의 효력 만료 1영업일 전 만료예정사실 안내를 포함하여 총 3회 이상

동 사실을 해당 투자자에게 통지하도록 함. 투자자가 설정한 기간 내라 하더라도, 회사의 최선집행기준이 변경된 경우에는 별도 지시의 효력이 만료된 것으로 처리

※ 최선집행기준이 변경된 경우, 회사는 유효기간 종료 때와 동일하게 최소 3회 이상 상기 사실을 투자자에게 사전 통지

IV. 최선집행 세부 기준

1. 적용 대상 증권의 범위

회사의 최선집행기준 적용 대상이 되는 증권은 다음과 같음

가. 증권시장에 상장된 주권

나. 주권과 관련된 증권예탁증권으로서 증권시장에 상장된 것

2. 집행시장 등에 관한 고려사항

가. 집행시장의 선택(제외)

회사는 사전에 하나 또는 일부 집행시장을 선택(제외)할 수 있으나 이 경우에는 해당 시장을 선택(제외)한 사유를 최선집행기준에 충분히 명시하여야 함

※ 현재 회사 내 위탁매매의 비중 분석 외에도 위탁매매 계좌 수(리테일 고객 수 30만좌 이상) 등을 고려하여 고객에게 바람직한 주문 결과를 전달하기 위한 인프라 확충의 필요성 등을 고려할 것

나. 최선집행기준의 적용

1) 회사는 투자자의 주문을 집행할 때마다 최선집행기준에 따라 주문을 배분할 시장을 판단하여야 함

※ 정정주문 서비스를 제공하는 회사에 있어, 주문은 정정주문을 포함함

2) 일부 집행시장에서 접속매매 불가능한 시간대에는 최선집행의무를 수행할 시장의 선택은 회사의 운영방침을 따름

3. 최선집행기준의 일반 원칙

가. 최선집행기준의 세부 고려사항

회사가 수립한 최선집행기준에는 다음 사항들을 고려하여 최선의 거래 조건으로 집행하기 위한 방법 및 그 이유 등이 포함되어야 함

1) 상품의 가격

2) 투자자가 매매체결 관련 부담하는 수수료 및 그 밖의 비용

3) 매매체결의 가능성

4) 주문의 규모

5) 속도, 집행시장의 성격, 집행채널의 성격 등 그 밖에 주문 관련 사항

※ 가.의 고려사항은 “II. 2. 최선의 거래조건 관련 용어”에 의해 설명되며, 이를 기준으로 최선집행기준의 요건을 정의할 수 있음

나. 최선집행 일반 원칙

총금액(총비용 또는 총대가)을 우선으로 하는 기준을 수립하되, 신규 물량 조성 주문(Maker Order)의 경우에는 매매체결의 가능성을 우선하는 집행시장 배분 기준을 수립하여야 함

※ 투자자의 주문을 ①기존 물량 체결 주문(Taker Order)과 ②신규 물량 조성 주문(Maker Order)으로 구분가능하며, II. 2. 최선의 거래조건 관련 용어의 설명에 따라 최선집행기준의 요건을 정의할 수 있음

다. 시장 차별 금지

회사는 정당한 사유 없이 집행시장을 차별하여서는 아니 됨. 다만, 회사는 주문 체결에 따라 투자자로부터 받는 수수료에 있어 집행시장의 체결비용의 차이를 원칙적으로 반영하도록 하며, 최선집행 기준에 따른 집행 및 점검 시에 활용하여야 함

※ 집행시장의 차별 금지. 단, 집행시장 거래 수수료 차이를 투자자의 이익이 아닌 회사의 이익으로 귀속할 시 원칙적으로 최선집행의무를 다했다고 판단할 수 없음에 유의하여야 함

V. 최선집행기준의 적용 예외

1. 최선집행기준 적용 일반 예외

다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 최선집행기준에 의하지 아니하고, 각 경우에 해당하는 방법으로 집행할 수 있음

- 가. 투자자로부터 집행 방법에 관한 별도 지시 또는 요청이 있는 경우 : 해당 지시 받은 집행 방법
- 나. 투자일임계약 등에 근거한 집행 : 당해 계약 등에 있어서 투자자로부터 위임받은 범위 내에서 회사가 선정하는 방법
- 다. 거래 약관 또는 계약 등에 있어서 집행 방법을 특정하는 거래 : 당해 집행 방법

2. 최선집행기준 적용 특별 예외

집행시장 또는 회사 시스템 장애, 시장조치 등 부득이한 경우 회사의 최선집행기준에서 정하는 방법과는 다른 방법으로 집행할 수 있음. 이 경우에도 회사는 그 시점에서 최선의 조건으로 집행하도록 노력해야 함

3. 증권사 재량의 한계

- 가. 주문집행시 필요한 경우에 회사는 최선집행 일반 원칙과 상이한 주문 배분 기준을 수립할 수 있으나, 이러한 상이한 기준을 수립한 사유를 최선집행기준에 기재해야 함
- 나. 대량 주문 집행 시에는 암묵적 비용을 추가적으로 고려할 수 있으며, 이는 총금액과는 별도로 고려되는 비용임

※ 대량 주문의 기준은 회사별로 지수 또는 개별 주식의 주가에 유의미한 영향을 미치는 점을 고려하여 합리적으로 설정할 수 있으며, 상장시장(코스피, 코스닥 등) 간에도 다르게 설정할 수 있음

4. 결과 책임 미귀속

회사의 최선집행의무는 투자자가 요청한 주문을 최선의 조건으로 집행하는 절차상의 책임임. 회사의 객관적인 제반사정에 비추어 주문 시점에 회사가 최선의 조건으로 집행하였다면, 그 주문 결과의 책임은 회사에 미귀속

VI. 그 외 최선집행의무에 관한 사항

1. 최선집행기준 점검 및 공표 의무 (영 §66의2③, ⑤)

가. 회사는 3개월마다 최선집행기준의 내용을 점검하고, 이 기준의 내용이 투자자의 주문을 집행하기에 적합하지 아니한 것으로 인정되는 때에는 기준을 변경하고 그 변경 사실을 공표하여야 함

나. 회사가 법 제68조제1항에 따라 이 기준을 공표하거나 또는 가.에 따라 그 변경 사실(변경 이유를 포함한다)을 공표하는 경우 다음의 방법을 모두 활용하여야 함

- 1) 회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하거나 비치하여 열람에 제공하는 방법
- 2) 회사의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법

2. 설명서 교부 의무 (법 §68④, 영 §66의2⑥)

회사는 금융투자상품의 매매에 관한 주문을 받는 경우 미리 문서, 전자문서, 팩스의 방법으로 최선집행기준을 기재 또는 표시한 설명서를 투자자에게 교부하여야 함. 다만, 이미 해당 설명서(2.에 따라 기준을 변경한 경우 변경한 내용이 기재된 설명서를 말함)를 교부한 경우에는 그렇지 아니함

3. 증빙 제공 의무 (영 §66의2④, 금투협규정 §4-17①)

회사가 최선집행기준에 따라 투자자의 주문을 집행한 후 해당 투자자가 그 주문이 그 기준에 따라 처리되었음을 증명하는 서면 등을 요구하는 경우에는 아래에서 정하는 방법과 절차에 따라 제공하여야 함

가. 다음 중 어느 하나에 해당하는 방법(이하 “서면등”이라 한다)으로 제공할 수 있음

- 1) 서면 교부
- 2) 전화, 전신 또는 모사전송, 전자우편, 그 밖에 이와 비슷한 전자 통신

나. 서면등에는 다음 내용을 모두 포함함

- 1) 상품의 종목, 수량 및 매도·매수의 구분 등 투자자의 매매주문내역
- 2) 매매주문이 체결된 시간, 장소, 그 밖에 체결내용 및 방법
- 3) 매매주문이 최선집행기준에서 정한 절차에 따라 집행되었는지 여부 및 그 이유

다. 투자자가 요구한 날로부터 1개월 이내에 나.의 내용이 포함된 서면등을 제공하여야 함

4. 기록·유지 의무 (영 §66의2⑦, 금투협규정 §4-17②)

회사는 최선집행기준의 내용을 점검한 결과를 서면 또는 전자문서 등의 형태로 10년 이상 기록·유지하여야 함

VII. 기타사항

동 가이드라인은 시장 상황, 관련 업계와 협의, 사례의 누적, 금융 시장 및 금융질서에 미치는 영향, 투자자에게 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 향후 수정 및 보완될 수 있음